

République Française Département des Pyrénées-Orientales			EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		29/10/2025	
Date d'affichage de la convocation :		29/10/2025	
Nombre de membres :		SEANCE DU 04 NOVEMBRE 2025	
Afférents au Conseil municipal :		33	
En exercice :		33	
Ayant pris part à la délibération :		31	
Pour :		31	
Contre :		0	
Abstention :		0	
L'an deux mille vingt-cinq et le mardi quatre novembre à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Jean VILA, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Christophe HEMERY, Stéphane QUINTIN, Karine TARTAS, Jean-François REGNIER, Ludivine LORIEUX, Ahmed EL HOUMMASS, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERRE, Christine PERRAULT, Éric POUPET, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Thomas SOLOZABAL à Cyrille BERNARDIN, Marc ZARCONÉ à Rosemary DROUILLOT, Philippe GLEIZES à Éric POUPET, Michel GONCALVES à Christine PERRAULT, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Thomas SOLOZABAL, Marc ZARCONÉ, Virginie CABRITA, Philippe GLEIZES, Michel GONCALVES, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés	Sara TOURNE		
Secrétaire de séance	Kader KHELFAOUI		

AFFAIRE N°05 : AMENAGEMENT ET GESTION DE L'ESPACE.
Déclassement du domaine public de la Commune- Partie des parcelles AM108 et AM109, sises chemin du Mas Fabre- Cession de l'emprise concernée.

Madame Michèle CAIL COMS, rapporteur, rappelle que la procédure de déclassement d'un délaissé communal est dispensé d'enquête publique préalable dès lors que le déclassement envisagé n'a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie (article L.141-3 du code de la voirie routière).

En l'espèce, une partie du bassin d'orage, situé sur les parcelles AM 108 et AM109, d'une superficie de 844 m² environ est dissociable du domaine public et doit faire l'objet de travaux de reprofilage dans le cadre de la mise en œuvre du lotissement dit Les Clos des Magnolias autorisé par arrêté n° PA 6602824F0001 en date du 24/08/2024 et modifié par arrêté n° PA 6602824F0001M01 en date du 10/06/2025.

Une fois ces travaux exécutés, la partie à déclasser et à céder de l'actuel bassin de rétention ne constituera plus un accessoire du domaine public et ne sera plus affectée à un usage direct du public.

Madame CAIL COMS précise que cette cession se fera au bénéfice de l'aménageur, la SAS Clara CARBONNELL, représentée par madame Clara CARBONNELL.

La Communauté Urbaine, compétente en matière de rétention et d'évacuation des eaux pluviales et gestionnaire du bassin de rétention, a désaffecté du domaine public, l'emprise du terrain sus désigné d'une contenance de 844 m²

environ par délibération du 27/10/2025 et a autorisé la Commune de Cabestany à la déclasser du domaine public.

Madame CAIL COMS rappelle à l'assemblée que par délibération du 26/09/2023, la Commune a autorisé le lotisseur à déposer le permis d'aménager et à engager les travaux nécessaires sur cette propriété communale.

Cette cession ne contrevient pas aux fonctions du bassin de rétention et les travaux à réaliser permettront de rendre le volume initial du bassin de rétention et d'y intégrer le volume rendu nécessaire par le projet d'aménagement.

Il est également précisé qu'à l'issue des travaux, ce bassin d'orage sera rendu accessible au public contrairement à la situation actuelle afin d'en faire un véritable espace vert paysager et planté de nombreux arbres et bénéficiera à l'ensemble des riverains existants et à venir.

Madame la Maire demande au Conseil municipal de se prononcer pour permettre à la commune de disposer de cette emprise publique.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les propositions du rapporteur, pris connaissance des pièces déposées sur son bureau, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

Vu l'article L.2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la consistance du domaine public des collectivités territoriales,

Vu l'article L.2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la sortie des biens du domaine public des collectivités territoriales,

Vu les articles L.141-2 et suivants du code de la voirie routière,

Vu l'article L.3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques relatif aux modes de cession d'immeubles appartenant aux collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics,

Vu l'article L.3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la consultation préalable de l'autorité compétente de l'État sur les projets de cession d'immeuble poursuivis par les collectivités territoriales,

Vu la délibération du Conseil municipal du 26/09/2023 autorisant le lotisseur à déposer un permis d'aménager et à engager les travaux sur une propriété communale,

Vu l'article 1593 du code civil relatif aux frais d'acte notarié,

Vu la délibération n°2025/10/268 du 27/10/2025 du Conseil communautaire prononçant la désaffectation et autorisant la Commune à déclasser cette emprise du domaine public,

Considérant la consultation provisoire du service du Domaine en date du 13/10/2025 et dans l'attente de leur estimation définitive,

Considérant que cette partie de bassin d'orage, située sur les parcelles AM 108 et 109, chemin du Mas Fabre, ne sera plus affecté à l'usage direct du public,

Considérant que la surface concernée ne constituera plus une dépendance du domaine public routier communal et que son déclassement n'a pas à être précédé d'une enquête publique,

Considérant que la cession de cette emprise de 844 m² permet tout à la fois la réalisation des travaux d'aménagement du lotissement conformément à

l'autorisation délivrée et plus précisément du bassin de rétention en vue de son reprofilage pour lui rendre son volume initial et d'y intégrer le volume rendu nécessaire par le projet d'aménagement.

1°) **APPROUVE** à l'unanimité le déclassement du domaine public de la Commune d'une partie des parcelles AM108 et AM109, sises chemin du Mas Fabre.

2°) **AUTORISE** à l'unanimité la cession de l'emprise concernée au bénéfice de l'aménageur, la SAS Clara CARBONNELL, représentée par madame Clara CARBONNELL.

3°) **AUTORISE** à l'unanimité Madame la maire, à faire toutes diligences nécessaires et signer tout acte relatif à cette vente ainsi que tout document se rapportant à cette affaire.

4°) **DIT** que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire

Le secrétaire de séance

Edith PUGNET



Kader KHELFAOUI

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 18 novembre 2025